

夫婦別姓求め夫が提訴へ

「企業社長 多様な価値認めて」

結婚して妻の姓に変えた

きた。

ソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京)の社長青野慶久さん(46)が、夫婦別姓を認めない現行の法制度は違憲だとして、国に損害賠償を求め、東京地裁に九日提訴する。代理人弁護士によると、夫婦別姓を巡って、結婚後に姓を変えた男性側が訴訟を起こすのは珍しい。

「結婚前は妻が姓を合わせてくれるものと思っていた。『姓が二つあるのも面白い』と深くは考えずに変えたものの、実際にやってみると、日々苦勞の連続でした」

普段は通称を使用している仕事上の公式書類は「西端」のサインを求められることも多く、毎回ルールを確認しながらの記入が必要に。出張の際のホテルや航空券の名義も、パスポート名と合わせるために「西端」の姓を使わざるを得ないという。

「ビジネスの世界で一秒の短縮をしているのに、こういう手間はかなりのストレス」と青野さん。保有する自社株の名義替えにかかった費用は約八十万円。さらに株の名義が「西端」姓で公表されるため、投資家からは社長が自社株を保有していないと誤解されることもあった。

一五年十二月、最高裁は夫婦別姓を認めない民法七五〇条の規定を合憲と判断。判決は「通称使用が広まることで不利益は緩和される」とした。

青野さんは「今の日本には生き方、働き方など多様な価値観がある。結婚しても姓を変えたくないという人もいる。そういう多様な個性を尊重できる社会を目指すべきで、今回の訴訟が一つの契機になればいいと思う」と話す。

(岡本太)

青野さんは結婚前に現在の会社を起業。二〇〇一年に結婚した際、妻の希望に応じて自らの姓を「西端」に変更したが、仕事は旧姓の「青野」を通称使用して

提訴を前に、夫婦別姓が認められないことの不合理について話す青野慶久さん＝東京都中央区で



民法と戸籍法 民法七五〇条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定

いたため、民法の適用外となり、夫婦別姓となる。ただ、結婚などに伴う手続きを定めた戸籍法の規定により、届け出によって夫婦同姓を選ぶことができ、事実上、同姓が別姓が選択できる仕組みになっている。

提訴を前に、夫婦別姓が認められないことの不合理について話す青野慶久さん＝東京都中央区で

し、夫婦同姓の根拠となつてい

る。一方、日本人が外国人と結婚した場合、外国人に戸籍がな

も不利益は十分に大きい。同姓か、別姓か選べるようにすれば誰も困らないはずだ。これは女性だけの問題ではない」と訴える。

訴訟では、日本人夫婦は民法に基づいて同姓が強制されるのに対し、日本人が外国人と結婚した場合には戸籍法の規定により同姓か別姓を選べる点に着目。日本人同士に結婚にだけ夫婦別姓を認めない現在の法制度は、法の下平等を保障する憲法一四条などに違反すると主張する。

夫婦の氏に関する各国法制

婚氏制	国 名	夫婦の氏（姓）に関する法律等
同氏制	日本	夫又は妻の氏を称する。
	トルコ	妻は夫の氏を称する。
	インド	妻は夫の氏を称する。
選択制	ドイツ	夫又は妻（同姓）若しくは各自の姓（別姓）を称する。 姓を改めた者は、二重姓も認められる。 (1993年別姓を選択できる法律可決)
	スウェーデン	夫又は妻（同氏）若しくは各自の氏（別氏）を称する。 自己の氏又は相手の氏を中間氏とすることもできる。 (1983年氏名法)
	フランス	各自の氏（別氏）を称するが、妻は婚姻中夫の氏を称する権利を有する。
	オーストリア (夫の氏が優先)	夫又は妻の氏（その決定がない場合は夫の氏）を称する（同氏）。 自己の氏を後置することもできる。 (1995年氏名法変更法93条)
	スイス (夫の氏が優先)	夫の氏を称するが、正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる（同氏）。 自己の氏を前置することもできる。 (1984年改正)
	オランダ (夫の氏が優先)	妻は夫の姓（同姓）又は自己の姓（別姓）を称する。 妻は自己の姓を後置することもできる。 (民法典第1巻第9条)
別氏制	韓国	各自の氏を称する。
	中国	各自の氏を称する。
	カナダ（ケベック州）	各自の氏を称する。
その他	イギリス	不当な目的でない限り、自由に氏を選択する権利を有するが、妻が夫の氏を称するのが通例。
	アメリカ	州によって制度が異なり、制定法を有する州もある。

男女共同参画会議 基本問題専門調査会「選択的夫婦別氏制度に関する審議
の中間まとめ」平成13年10月11日 p.33

(内閣府男女共同参画局

HP <http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/yousi/pdf/bessi-chukan.pdf>)

DV被害女性ら「違憲」提訴

志弁護士によると、この規定の違憲性を問う訴訟は過去に例がないという。

り、娘の戸籍を作る手続きを進めた結果、3人の無戸籍が解消された。

こせない」とした民法の規定によつて娘や孫が「無戸籍」の状態になり精神的苦痛を受けたとして、兵庫県2人の孫。訴状によると、女性性は約30年前に夫の継続的な暴力から逃げて別居し、離婚の成立前に別の

嫡出否認の訴えは、家長制度を廃止した戦後の民法改正でも残された。父子関係を否定するには、親子関係がないことを確認する

内に住む60代の女性ら4人が24日、国に計220万円
の損害賠償を求め、神戸地
裁に提訴した。

居し、離婚の成立前に別
男性との間に娘を産んだ。
離婚前に生まれた子は、民
法の規定により夫の子と推
定される。この、女生は良の

訴えや、実の父親に認知を
求める方法があり、原告側
も実父に子の認知を申し立
てた。だが手続中に裁判

「法の下の平等」や「結婚や家族における男女の平等」などを定めた憲法に違反すると主張。国会が法改正を長期間怠ってきたと訴えている。代理人の作花知

官から「元夫の『自分の子ではない』という証言がないと進められない」と言われ、断念したという。

原告側は、妻や子も嫡出

2013年 9月	「婚外子の相続分は結婚した男女の子の半分」とした民法の規定は違憲とする決定
12月	性別変更した男性と妻が、第三者の精子を提供されてもうけた子を「男性の子」とする決定
14年 7月	DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、それだけで父子関係は取り消せないとする判決
15年 12月	「離婚した女性は6カ月間は再婚できない」とする民法の規定について、100日を超える部分は違憲とする判決

「社会変える契機に」

嫡出否認の訴えの前提には、「嫡出推定」がある。

となる原因になってきた。

法務省によると、今月10日

「離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子」とみなす民法の規定だ。夫が離婚を認めなかったり、夫との関わりを避けたりしている場合は女性が出生届を出せず、子が「無戸籍」を認められ、8割は未成年だ。原告の女性の娘も30年以上無戸籍だった。「同じように苦しんできた人たちが救われ、社会を変えるきっかけにしたい」。女性は提

と述べるにとどめた
棚村政行・早稲田
(家英去)は「夫を

心として、家庭の平和を保つという古い時代の考えが根底にある。学説的にも不合理性が以前から指摘されてきた。嫡出推定を含めて実態に合わせた改正を検討するべきだ」と話す。

〔金字元希〕

訴前、朝日新聞の取材にそ
う答えた。

家族に関する民法の規定
をめぐっては、婚外子の相
続権問題の発生が著しく

續分差別や女性の再処罰期間をめぐり、最高裁が違憲と判断し、法律が改正される例が相次いでいる。一

規定は、国会で議論されることはあったが、法改正の目立った動きはない。金田

の根幹に関わる重要な問題。慎重に検討をしたい」と述べるにとどめた。

棚村政行・早稲田大教

心として、家庭の平和な
つという古い時代の考え
根底にある。学說的にも
合理性が以前から指摘さ

できた。嫁出推定を台本
事態に合わせた改正を檢
するべきだ」と話す。

〔金平〕

てれ不が保中授 一間法田のるの 〇朝日新聞社 無断複製転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

再婚後出産「現夫の子」

嫡出推定見直し 改正民法が成立

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫」と正民法が10日、参院本会議で成立した。2024年夏（明）に施行される。▼29面

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫」と正民法が10日、参院本会議で成立した。2024年夏（明）に施行される。▼29面

は法律上、夫の子とする。離婚後も300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したと推定し、実際は別の男性の子でも、出生届を出す時、婚姻中の夫婦の「嫡出子」として戸籍に載る。扶養義務を負う父親を早く確定することが子の利益につながる。前夫の子になるのを避けるために、母親が出生届を提出せず、子が無戸籍になるケースがある。この問題を解消するため、改正民法では、離婚後300日以内でも、他の男性と再婚した後に生まれた場合は現夫の子とする例外規定を設けた。離婚後100日間は女性の再婚を禁じていた規定は廃止した。法務省によると、無戸籍者は11月時点で793人で、7割は嫡出推定が原因という。今回の見直しは再

婚していない場合は対象外で、救済は限定的となる。また、改正民法では「親は監護・教育に必要な範囲内で子を懲戒できる」という「懲戒権」規定が削除された。虐待を正当化する口実になるとの指摘を受け、条文自体を削除して新たな条文を作成。「体罰」や「心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の禁止を明記した。（田内康介）